

SENTENÇA

A parte autora, FRANCIRENE ANDRADE MONTEIRO, ajuizou a presente ação declaratória de propriedade de imóvel urbano contra BENEDITA RODRIGUES DA SILVA, também já qualificada, relatando em sua inicial os seguintes fatos:

- a) Na data de 07.12.1992, conforme certidão de registro de imóveis anexa, as transmitentes, Luiza da Silva Lobo e Benedita Rodrigues da Silva, e a adquirente, Francirene Andrade Monteiro (à época criança e representada por sua mãe, Irene Palheta Andrade), celebraram o contrato de venda e compra do terreno localizado na Rua Anísio Oeiras, medindo 11m de frente e 33m de fundos;
- b) No ano de 1993, Maria Giany Andrade Oeiras, tia da proprietária, juntamente com seu marido e filhos foram os primeiros moradores do imóvel, por conta que Maria cuidava do pai estava doente, mas saiu do imóvel no ano de 1995;
- c) No período de 1996 a 2001, Marlene Palheta Andrade, a outra tia da proprietária, e seu esposo, Edinelson da Silva Rangel, residiram no imóvel;
- d) Devido às más condições do imóvel, sua tia Marlene saiu da casa para que fosse derrubada;
- e) A partir de 2001, não houve mais moradores no local, tão só o terreno, sendo cuidado pela sua tia, Nazaré Palheta Andrade, sendo então conhecida por terceiros como dona do imóvel, por ser a pessoa que resolvia as questões referentes ao terreno;
- f) Em julho de 2016, sua tia Nazaré Palheta recebeu em sua casa a visita de Edmilson da Costa Lopes, marido da antiga proprietária, Benedita Rodrigues da Silva, questionando sobre se havia documentos do terreno, pois não se lembrava da venda do imóvel;
- g) Sua tia Nazaré disse não possuir documentos, pois a proprietária era sua sobrinha, Francirene Andrade Monteiro;
- h) Preocupada com o ocorrido, a Autora procurou a prefeitura a respeito do IPTU e se havia algo em nome da senhora Benedita, sendo surpreendida com a notícia de expedição de boleto com o nome da senhora Benedita;

- i) Ocorre que antes, o boleto era emitido em nome de Irene Palheta Andrade, mãe da autora, até o ano de 2007;
- j) De posse dessa informação, decidiu registrar boletim de ocorrência e, na delegacia, Benedita alegou que sua assinatura havia sido fraudada no contrato de venda e compra do imóvel.

Pede ao fim o reconhecimento da validade do pacto celebrado entre a autora e as transmitentes e a declaração da propriedade do imóvel em favor da Autora.

Juntou documentos.

A ré, Benedita Rodrigues da Silva, apresentou requerimento pela não realização da audiência de conciliação, por não reconhecer a propriedade da Reclamante sobre o imóvel, pois já mais realizou negócio jurídico com o pai dela.

A Requerida juntou sua contestação, id 43622819 - Pág. 9, afirmando que:

- a) Jamais realizou qualquer contrato com a mãe da autora e se trata de um golpe articulado pelo senhor Antonio Canuto Monteiro, pai da autora e antigo tabelião, sendo que a infâmia deste repercute até hoje nesta cidade;
- b) Fatima Beatriz Lopes da Silva, filha biológica da Ré, vivia sob tutela legal do casal, Luiza Silva Lobo e Antonio dos Santos Lobo, conforme termo anexo;
- c) Antonio dos Santos Lobo, falecido no ano de 1983, recebeu da prefeitura de Marapanim o título de aforamento do terreno em 21.03.1985, mas ele e sua esposa, Luiza Silva Lobo, falecida em 1993, já haviam transmitido por testamento em vida, na data de 19.08.1982, o imóvel para Fatima Beatriz Lopes da Silva, que nesse ato foi representada por sua mãe, Benedita Rodrigues da Silva;
- d) Ao tempo do contrato de venda e compra do imóvel, Fatima Beatriz Lopes da Silva possuía 18 anos completos, pois nasceu em 24.04.1972, o que torna flagrante a fraude do contrato, uma vez que Fatima deveria realizar o negócio jurídico com a Autora, filha do Tabelião de cartório, senhor Antonio Canuto Monteiro;
- e) Ainda que supostamente tenha ocorrido o negócio jurídico, este é nulo, pois não se transmite propriedade com título de aforamento.

Na contestação há Reconvenção e nela, o pedido de anular, por fraude e ilegalidade, o suposto contrato de compra e venda e declarar a propriedade do imóvel à ré.

Juntou documentos.

Fátima Beatriz Lopes Alves apresentou seu requerimento de intervenção de terceiro (id Num. 43622821 - Pág. 8), alegando em síntese que concorda com os argumentos da Ré, Benedita Rodrigues da Silva, que não assinou o contrato de venda e compra do imóvel. Afirma ainda que a legitimada para a venda era a ora peticionante, uma vez que era maior de idade à época.

Ao final, pede a transferência do imóvel para sua genitora, Benedita Rodrigues da Silva.

A Autora se manifestou sobre a intervenção de terceiro, id 43622822 - Pág. 9, afirmando que o contrato foi assinado entre pessoas capazes e o pedido na intervenção é impossível: transferir a propriedade do imóvel para a senhora Benedita. Não há insurgência de Fátima ou Benedita sobre o recibo e documento oficial a respeito dos valores pagos, contendo as assinaturas. Pede o não acolhimento da intervenção de terceiros.

A requerente apresentou ainda réplica à contestação e reconvenção (id 43622822 - Pág. 13), afirmando que:

- i) Em relação à impossibilidade de venda do terreno por meio de título de aforamento, o título de aforamento está em nome de Antonio dos Santos Lobo Filho, morto, que em testamento deixou para Fátima Beatriz da Silva Lopes. Logo, seria perfeitamente legal o contrato de venda e compra;
- ii) Quanto à maioridade de Fátima ao tempo da venda do imóvel, temos que no contrato há duas assinaturas de Benedita, que assina por Fátima e pela Luiza, não havendo como aceitar que duas pessoas adultas teriam sido enganadas, recebendo dinheiro e assinando espontaneamente todos os documentos;

Decisão sobre a intervenção de terceiro conferindo interesse jurídico, id 43622823 - Pág. 5.

Termo de audiência de instrução, id 58366708 - Pág. 1.

A parte requerida, Benedita e Fátima, apresentou alegações finais escritas, id 66930371 - Pág. 1.

É o que interessa. Decido.

A parte autora pretende que este juízo a declare proprietária do imóvel descrito na inicial, juntando para tanto certidão cartorária da matrícula (id 43622199 - Pág. 1), e ainda contrato de venda e compra (id 43622199 - Pág. 2).

Por sua vez, a parte requerida apresentou título de aforamento (id 43622820 - Pág. 1), datado de 21.03.1985, em nome de Antônio dos Santos Lobo Filho, referente ao mesmo imóvel, afirmando que esse título não autoriza a alienação bem.

Com razão a Requerida, pois não se pode abrir matrícula sem um título que confere a propriedade ao portador dele (art. 195, da Lei nº 6.015/730). No presente caso, o título de aforamento não foi levado a registro e, mesmo se assim tivesse ocorrido, não transfere a propriedade, pois temos que, no próprio título, o Município impôs a seguinte cláusula para permanência da detenção do imóvel público pelo foreiro:

Não vender ou alhear as benfeitorias, os terrenos a terceiros sem competente licença da Prefeitura, sob pena de nulidade da alheação ou venda e pagamento de multa de dez por cento (10%) sobre o salário-mínimo da região.

Nota-se que, na certidão cartorária (id 43622199 - Pág. 1), a propriedade inicia-se presumivelmente com as transmitentes, Luiza da Silva Lobo e Benedita Rodrigues da Silva, que não possuíam título de propriedade para ser levado a registro e, por conseguinte, ter legitimidade para transferir domínio a terceiro.

Portanto, o título apresentado não possibilita a declaração de propriedade em vista do vício na matrícula, onde não consta registro do título originário da propriedade do imóvel. Esse prédio urbano necessita de sua regularização através de procedimento administrativo perante o órgão fundiário municipal, ou instrumento judicial adequado. Contrato de venda e compra transmite propriedade de quem tem, e para ter, deve haver registro de título anterior desse domínio, como forma de garantir o princípio da continuidade registral. Não se transmite imóvel sem um título anterior que lhe concede a propriedade.

Desse modo, não há como acolher o pedido inicial e, observado o vício no registro do imóvel, deve ser oficiado ao cartório de registro para fins de bloqueio da matrícula, de modo a evitar danos a terceiros (art. 214, §3º, Lei 6.015/73), seguindo cópia do ofício e desta sentença para a Corregedoria de Justiça.

Da Reconvenção.

Na contestação há Reconvenção e nela, o pedido de anular, por fraude e ilegalidade, o suposto contrato de compra e venda e declarar a propriedade do imóvel à ré (id 43622819 - Pág. 9).

O pedido do Reconvinte perdeu o seu objeto, visto que, conforme exposto acima, há total impossibilidade de declaração de domínio para qualquer parte, em vista do vício no registro do imóvel, que não obedeceu ao disposto nos arts. 195 e 237, da Lei nº 6.015/73.

Isto posto, rejeito o pedido inicial da ação declaratória e a reconvenção, nos

termos do art. 487, I, do CPC.

Determino o bloqueio da matrícula nº 2053, no Livro de Registro Geral de Imóveis nº 2-I, fl. 170 (art. 214, §3º, Lei 6.015/73).

Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis desta comarca para providenciar a averbação desta ordem, com cópia à Corregedoria-Geral de Justiça.

Sem custas e honorários, pois deferido o pedido de justiça gratuita.

Intimem-se. Cumpra-se.

Marapanim/PA, 15 de novembro de 2022.

JONAS DA CONCEIÇÃO SILVA

Juiz de Direito